TEMA 08 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 8: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. EL PARLAMENTO: COMPOSICIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. EL CONSEJO DE GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía; Reglamento del Parlamento de Andalucía de 18 de abril de 1995; Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

1.1. Fundamento Constitucional y Naturaleza Estatutaria del Autogobierno

La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía encuentra su raíz dogmática en el **artículo 2 de la Constitución Española de 1978 (CE)**, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, y en el **artículo 152.1 CE**, precepto rector del diseño orgánico para aquellas comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía especial del artículo 151 CE. Dicho esquema constitucional impone una estructura institucional de corte parlamentario basada en:

- Una **Asamblea Legislativa**, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio.
- Un **Consejo de Gobierno**, con funciones ejecutivas y administrativas.
- Un **Presidente**, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella.

Este diseño fue refundido, perfeccionado y desarrollado por la **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAAnd)**. El Estatuto proclama en su artículo 1.1 que Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la indisoluble unidad de la Nación española.

A su vez, el **artículo 99 del EAAnd** consagra el principio de unidad y articulación orgánica del poder público autonómico al definir formalmente a **la Junta de Andalucía** como la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma.

1.2. Las Instituciones Básicas que Integran la Junta de Andalucía

Conforme a la literalidad imperativa del **artículo 99.1 del EAAnd**, la Junta de Andalucía está integrada por tres instituciones fundamentales:

- **El Parlamento de Andalucía**: Órgano representativo del pueblo andaluz, titular de la potestad legislativa, presupuestaria y de control político.
- **La Presidencia de la Junta**: Vértice institucional, dotada de una doble naturaleza jurídica de representación suprema de la Comunidad y ordinaria del Estado en Andalucía, y rectora del ejecutivo.
- **El Consejo de Gobierno**: Órgano colegiado que ostenta la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, dirigiendo la política general y la Administración autonómica.

La relación entre estas tres instituciones reproduce el modelo de **parlamentarismo racionalizado**, caracterizado por:

- La investidura y confianza parlamentaria obligatoria para la designación de la Presidencia de la Junta (artículo 118 EAAnd).
- La responsabilidad política solidaria del Consejo de Gobierno ante el Parlamento (artículo 124 EAAnd).
- Los mecanismos tasados de ruptura de la confianza mediante la **moción de censura constructiva** (artículo 126 EAAnd) y la **cuestión de confianza** (artículo 125 EAAnd).
- La facultad presidencial de acordar la **disolución anticipada** del Parlamento (artículo 117.3 EAAnd).

Institución Básica	Precepto Estatutario	Naturaleza Orgánica	Función Nuclear
Parlamento de Andalucía	Artículos 100 a 116 EAAnd	Órgano asambleario representativo	Potestad legislativa, presupuestaria y control político
Presidencia de la Junta	Artículos 117 y 118 EAAnd	Órgano unipersonal de dirección	Suprema representación autonómica y ordinaria del Estado; dirección del Consejo de Gobierno
Consejo de Gobierno	Artículos 119 a 123 EAAnd	Órgano colegiado ejecutivo	Potestad reglamentaria, función ejecutiva y dirección de la Administración

1.3. Otras Instituciones Estatutarias de Autogobierno

Junto a la tríada institucional nuclear, el Título IV del Estatuto de Autonomía contempla en sus Capítulos V a VIII una serie de órganos constitucionales de relevancia estatutaria que complementan el sistema de pesos y contrapesos del poder público andaluz:

- **El Defensor del Pueblo Andaluz (artículo 128 EAAnd)**: Comisionado del Parlamento, designado por este para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I tanto de la Constitución como del Estatuto, con facultades inspectoras sobre la Administración autonómica y las entidades locales andaluzas (regulado por Ley 9/1983, de 1 de diciembre).
- **El Consejo Consultivo de Andalucía (artículo 131 EAAnd)**: Superior órgano colegiado consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de las entidades locales andaluzas, en materias de estricta juridicidad y legalidad objetiva (Ley 4/2005, de 8 de abril).
- **La Cámara de Cuentas de Andalucía (artículo 130 EAAnd)**: Órgano técnico de fiscalización externa de la gestión económica, financiera, contable y presupuestaria del sector público andaluz, adscrito orgánicamente al Parlamento (Ley 1/1988, de 7 de enero).
- **El Consejo Audiovisual de Andalucía (artículo 131 bis EAAnd)**: Autoridad audiovisual independiente de control, regulación y sanción de los medios audiovisuales en el territorio andaluz (Ley 1/2004, de 17 de diciembre).

- **El Consejo Económico y Social de Andalucía (artículo 132 EAAnd)**: Órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno andaluz en materia socioeconómica y laboral, cauce de participación de los interlocutores sociales (Ley 5/1997, de 3 de julio).

1.4. Sede de las Instituciones de la Junta de Andalucía

El **artículo 4 del EAAnd** determina el régimen de capitalidad y sedes institucionales:

- **Regla general de capitalidad (artículo 4.1 EAAnd)**: La sede del Parlamento de Andalucía, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno radica en la ciudad de **Sevilla**, capital de Andalucía.
- **Sedes dispersas por disposición estatutaria o legal (artículo 4.2 EAAnd)**: El propio Estatuto consagra excepciones expresas en aras del equilibrio territorial andaluz. Así, la sede del **Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA)** tiene su ubicación oficial en la ciudad de **Granada** (artículo 143.1 EAAnd). Asimismo, por disposición legal expresa (artículo 2.3 de la Ley 4/2005), la sede oficial del **Consejo Consultivo de Andalucía** radica igualmente en la ciudad de **Granada**.

---

2. EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: COMPOSICIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO

2.1. Naturaleza y Carácter Institucional

El **artículo 100 del EAAnd** proclama formalmente que el Parlamento de Andalucía es la institución que representa al pueblo andaluz. Su naturaleza se define por los siguientes caracteres dogmáticos:

- **Órgano representativo primario**: Recibe directamente su mandato de la soberanía popular expresada mediante sufragio en las ocho circunscripciones provinciales.
- **Inviolabilidad institucional (artículo 100.2 EAAnd)**: El Parlamento es jurídicamente inviolable. Toda coacción, intrusión o alteración ilegítima de sus deliberaciones o de la libertad de sus miembros se tipifica penalmente en el Código Penal.
- **Autonomía organizativa, reglamentaria y presupuestaria (artículo 102.1 EAAnd)**: La Cámara aprueba de forma soberana su propio Reglamento interno, aprueba de modo autónomo su presupuesto de gastos e ingresos y regula el estatuto de su personal mediante un estatuto propio.

2.2. Composición y Sistema Electoral

2.2.1. Número de Diputados y Reglas de Distribución Territorial

El diseño de la Cámara asamblearia andaluza conjuga el mandato del Estatuto con la **Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía**:

- **Horquilla y cifra exacta de Diputados**: El **artículo 101.1 del EAAnd** establece que el Parlamento estará compuesto por *"un mínimo de 109 diputados y diputadas"*. Haciendo uso de esta previsión estatutaria, el **artículo 17 de la Ley 1/1986** fijó el número inmutable de escaños en exactamente **109 Diputados**.
- **Circunscripción electoral**: La circunscripción electoral obligatoria es la **provincia** (artículo 101.2 EAAnd).
- **Mecanismo legal de atribución de escaños por provincia**: Conforme al artículo 17 de la Ley 1/1986, los 109 escaños se asignan siguiendo un modelo mixto de corrección territorial:
- A cada una de las ocho provincias andaluzas se le asigna una **cuota inicial fija de 8 diputados** (8 provincias $ imes$ 8 = **64 diputados** de base territorial fija).
- Los **45 diputados restantes** se distribuyen entre las provincias en proporción estricta a su población de derecho, asignando una cuota de reparto por cociente de población y adjudicando los restos conforme a las fracciones decimales más altas.

- **Límite estatutario de equilibrio interprovincial (artículo 101.2 EAAnd)**: Como garantía frente a desequilibrios demográficos extremos entre las provincias más y menos pobladas, el Estatuto impone una limitación constitucional estricta: *"ninguna provincia tendrá un número de diputados que supere al doble de otra"*.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|                  PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: 109 DIPUTADOS               |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  Cuota fija inicial: 8 diputados × 8 provincias = 64 escaños fijos    |
|  Cuota proporcional por población de derecho = 45 escaños variables   |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  Límite estatutario: Ninguna provincia puede superar al doble de otra |
|  Barrera electoral: Mínimo 3% de votos válidos emitidos por provincia |
|  Fórmula de adjudicación: Sistema D'Hondt sobre listas cerradas/bloq. |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

2.2.2. Sistema de Votación y Fórmula Electoral

- **Tipo de Sufragio**: Universal, libre, igual, directo y secreto (artículo 101.1 EAAnd).
- **Barrera electoral excluyente**: El artículo 18 de la Ley 1/1986 establece que no se computan las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el **3% de los votos válidos emitidos** en la respectiva circunscripción provincial.
- **Fórmula de atribución**: Se aplica estrictamente el **sistema D'Hondt** sobre las candidaturas que hayan superado la barrera del 3%. Las candidaturas se presentan bajo el principio de **listas cerradas y bloqueadas**.
- **Composición equilibrada de género**: En cumplimiento del principio de presencia paritaria, las candidaturas deben integrarse por personas de ambos sexos de forma que, en cada tramo de cinco puestos, los candidatos de uno u otro sexo representen al menos el **40% y como máximo el 60%** (composición equilibrada).

2.3. Estatuto Jurídico de los Diputados y Prerrogativas Parlamentarias

Los Diputados del Parlamento de Andalucía gozan de un conjunto de prerrogativas jurídicas reconocidas en el **artículo 101.3 del EAAnd** y en el Reglamento parlamentario, que no constituyen privilegios personales, sino garantías objetivas de la independencia del órgano legislativo:

- **Inviolabilidad**: Los miembros del Parlamento son inviolables, aun después de haber cesado en su mandato, por los **votos emitidos y las opiniones manifestadas** en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Esta prerrogativa impide cualquier tipo de persecución civil, penal o sancionadora administrativa de por vida por las declaraciones vertidas en sede cameral.
- **Inmunidad**: Durante el período de su mandato, los Diputados **no podrán ser detenidos ni retenidos** por actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, salvo en caso de **flagrante delito**.
- **Fuero especial / Aforamiento**: La determinación de la responsabilidad penal de los parlamentarios está sujeta a reglas específicas de competencia objetiva:
- Por presuntos delitos cometidos **dentro del territorio de Andalucía**, la inculpación, procesamiento y enjuiciamiento corresponde de modo exclusivo a la Sala de lo Civil y Penal del **Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)**.
- Por presuntos delitos cometidos **fuera del territorio andaluz**, la responsabilidad penal es exigible únicamente ante la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.

2.4. Atribuciones del Parlamento de Andalucía

El catálogo de competencias del Parlamento se sintetiza en el **artículo 106 del EAAnd**, desplegándose en cuatro grandes bloques funcionales:

2.4.1. Función Legislativa

- Ejercicio originario de la **potestad legislativa** de la Comunidad Autónoma mediante la tramitación y aprobación de las leyes andaluzas (artículo 106.1 EAAnd).
- Ejercicio de la iniciativa legislativa ante las Cortes Generales del Estado mediante la remisión de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados y la solicitud al Gobierno de la Nación para la adopción de proyectos de ley (artículo 87.2 CE y artículo 106.5 EAAnd).
- Convalidación o derogación de los **Decretos-leyes** dictados por el Consejo de Gobierno (artículo 110.2 EAAnd).
- Delegación de la potestad legislativa en el Consejo de Gobierno para dictar **Decretos Legislativos** (artículo 109 EAAnd).

2.4.2. Función Presupuestaria y Financiera

- Examen, enmienda y aprobación preceptiva de los **Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía** (artículo 106.2 EAAnd).
- Autorización de emisiones de deuda pública y de las operaciones de crédito del sector público andaluz.
- Examen y aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, previo dictamen de la Cámara de Cuentas (artículo 106.3 EAAnd).

2.4.3. Función de Control Político e Impulso

- Elección del **Presidente de la Junta de Andalucía** con arreglo al procedimiento de investidura (artículo 106.7 y artículo 118 EAAnd).
- Control de la acción política y de gobierno del Consejo de Gobierno y de la Administración mediante preguntas orales y escritas, interpelaciones, comparecencias e informaciones en Pleno y Comisiones.
- Creación de **Comisiones de Investigación** sobre cualquier asunto de interés público autonómico (artículo 106.19 EAAnd).
- Exigencia de responsabilidad política al Presidente y a su Gobierno mediante la tramitación de la **moción de censura** y la votación de la **cuestión de confianza** (artículos 125 y 126 EAAnd).

2.4.4. Funciones de Integración Territorial e Institucional

- **Designación de los Senadores** que representan a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Senado español, en proporción al número de escaños de cada grupo parlamentario (artículo 106.13 EAAnd).
- Interposición del **recurso de inconstitucionalidad** ante el Tribunal Constitucional y personación en los procesos constitucionales que afecten a la Comunidad Autónoma (artículo 106.14 EAAnd).
- Aprobación de convenios de gestión y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas (artículo 106.15 EAAnd).
- Elección de los titulares de las instituciones de autogobierno: Defensor del Pueblo Andaluz (mayoría de 3/5 del Pleno), Consejeros de la Cámara de Cuentas, miembros del Consejo Consultivo y del Consejo Audiovisual.

2.5. Organización Interna y Funcionamiento

2.5.1. Temporalidad: Legislatura y Períodos de Sesiones

- **Duración de la Legislatura**: El mandato del Parlamento es de **4 años**, contados desde la fecha de su elección, salvo disolución anticipada ordenada por la Presidencia de la Junta (artículo 101.4 EAAnd).

- **Períodos Ordinarios de Sesiones (artículo 103.1 EAAnd)**: La Cámara se reúne anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones:
- **Primer período**: De **septiembre a diciembre**.
- **Segundo período**: De **febrero a junio**.
- **Sesiones Extraordinarias (artículo 103.2 EAAnd)**: Fuera de los períodos ordinarios, el Parlamento solo puede reunirse en sesión extraordinaria a petición de:
- El **Presidente de la Junta de Andalucía**.
- La **Diputación Permanente**.
- Una **cuarta parte (1/4)** de los miembros del Parlamento.
- La **mayoría absoluta** de los Diputados.

Dichas sesiones se clausuran tan pronto como se agota el orden del día tasado fijado en su convocatoria.

2.5.2. Órganos de Gobierno y Dirección Parlamentaria

- **La Presidencia del Parlamento**:
- Elegida en la sesión constitutiva de la Cámara mediante votación secreta por papeletas (mayoría absoluta en primera votación; simple entre los dos más votados en segunda).
- Ostenta la representación del Parlamento, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates parlamentarios, mantiene el orden de la sede cameral y ejerce la potestad disciplinaria interna.
- Le corresponde cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en caso de duda y supliendo sus lagunas mediante resoluciones generales que requieren el **parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces**.
- **La Mesa del Parlamento**:
- Órgano colegiado rector y de administración interna de la Cámara (artículo 102.1 EAAnd).
- **Composición oficial** (artículo 26 del Reglamento del Parlamento): Integrada por el Presidente del Parlamento, **tres Vicepresidentes** (Vicepresidente Primero, Segundo y Tercero) y **tres Secretarios** (Secretario Primero, Segundo y Tercero).
- Funciones: Calificación y admisión a trámite de escritos y documentos parlamentarios, elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara, fijación del calendario de actividades del Pleno y Comisiones y dirección técnica de los servicios parlamentarios.
- **La Junta de Portavoces**:
- Integrada por los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios formalmente constituidos, bajo la presidencia del Presidente de la Cámara.
- Asiste un representante del Consejo de Gobierno.
- Adopta sus acuerdos mediante el sistema de **voto ponderado**, donde el voto de cada portavoz equivale al número de diputados integrantes de su respectivo Grupo Parlamentario.
- Fija, de acuerdo con el Presidente, el orden del día de las sesiones plenarias.

2.5.3. Órganos de Trabajo y Deliberación

- **El Pleno**:
- Órgano supremo de la Cámara que reúne a la totalidad de los 109 parlamentarios.
- Las sesiones plenarias son por regla general **públicas**, salvo supuestos tasados reglamentariamente (asuntos que afecten al honor o suspensión de diputados).
- Quórum de validez: Para deliberar y adoptar acuerdos, el Pleno debe estar formalmente constituido con la presencia de la **mayoría de sus miembros** (al menos 55 diputados).

- Regla general de adopción de acuerdos: **Mayoría simple** de los votos emitidos, salvo que el Estatuto, las leyes o el Reglamento exijan mayorías cualificadas (ej. mayoría absoluta para leyes de desarrollo básico del Estatuto o moción de censura).
- **Las Comisiones**:
- Órganos de trabajo especializado que reproducen proporcionalmente la composición política de los Grupos Parlamentarios en el Pleno.
- Tipología:
- *Permanentes Legislativas*: Dictaminan los proyectos y proposiciones de ley en su trámite previo al Pleno, y pueden asumir competencia legislativa plena delegada por el Pleno (artículo 104.2 EAAnd).
- *Permanentes No Legislativas*: De seguimiento de órganos estatutarios, RTVA o Reglamento.
- *No Permanentes*: De estudio o de **investigación** sobre hechos de interés público autonómico.
- **Los Grupos Parlamentarios**:
- Agrupaciones de diputados por afinidad política.
- Número mínimo de diputados: Conforme al Reglamento de la Cámara, se requiere un mínimo de **5 diputados** para poder constituir un Grupo Parlamentario propio. Los diputados que no alcancen dicho umbral o no se integren en un grupo específico se agrupan preceptivamente en el **Grupo Parlamentario Mixto**.
- **La Diputación Permanente (artículo 105 EAAnd)**:
- Órgano de salvaguarda de los poderes de la Cámara durante los lapsos en que esta no se encuentra formalmente reunida (entre períodos ordinarios de sesiones) o tras la expiración natural de la legislatura o su **disolución anticipada**.
- Presidida por el **Presidente del Parlamento**, compuesta por un número de parlamentarios proporcional a la fuerza numérica de los grupos, fijado por el Pleno (generalmente 15 o según determine la Mesa con acuerdo de Junta de Portavoces).
- Funciones: Velar por los poderes de la Cámara, solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias y, en caso de disolución, ejercer las facultades indispensables de convalidación o derogación de **Decretos-leyes** dictados por razones de urgencia extraordinaria.

---

3. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

3.1. Carácter y Naturaleza Institucional

El **artículo 117 del EAAnd** y la **Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía**, consagran la figura del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía como la máxima autoridad política de la Comunidad Autónoma. Su condición jurídica se desdobla en una triple dimensión constitucional:

- Ostenta la **suprema representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía**.
- Ostenta la **representación ordinaria del Estado en Andalucía**.
- **Dirige y coordina** el Consejo de Gobierno, estableciendo las directrices generales de la acción gubernamental.

Esta doble vertiente representativa (de la Comunidad y del Estado) fundamenta su posición de preeminencia en los actos de Estado que se celebran en el territorio andaluz, ocupando el orden jerárquico de precedencias fijado por el Real Decreto 2099/1983.

3.2. Procedimiento de Elección e Investidura

El nombramiento del Presidente de la Junta de Andalucía es la expresión culminante de la confianza parlamentaria y se regula de forma exhaustiva en el **artículo 118 del EAAnd**:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 PROCEDIMIENTO DE INVESTIDURA (ART. 118 EAAnd)           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. Consultas del Presidente del Parlamento con Portavoces Parlamentarios|
|  2. Propuesta formal de candidato (necesariamente Diputado/a electo)    |
|  3. Sesión Plenaria de Investidura: Exposición del Programa de Gobierno |
|  4. PRIMERA VOTACIÓN: Requiere MAYORÍA ABSOLUTA (mínimo 55 votos)       |
+-------------------------------------------------------------------------+
       |
       +---> Si SÍ obtiene Mayoría Absoluta ---> INVESTIDO
       |
       +---> Si NO obtiene Mayoría Absoluta:
             |
             v
+-------------------------------------------------------------------------+
|  5. SEGUNDA VOTACIÓN: Convocada 48 HORAS después                         |
|     Requiere únicamente MAYORÍA SIMPLE (más votos a favor que en contra)|
+-------------------------------------------------------------------------+
       |
       +---> Si SÍ obtiene Mayoría Simple ---> INVESTIDO
       |
       +---> Si NO obtiene Mayoría Simple:
             |
             v
+-------------------------------------------------------------------------+
|  6. PROPUESTAS SUCESIVAS por el mismo procedimiento                      |
|  7. PLAZO LÍMITE: DOS MESES desde la primera votación de investidura     |
|     Si transcurren 2 meses sin investidura:                             |
|     DISOLUCIÓN AUTOMÁTICA DEL PARLAMENTO Y NUEVAS ELECCIONES            |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **Fase de Consultas y Propuesta**:
- Tras la constitución de la Cámara o el cese del Presidente, la Presidencia del Parlamento inicia una ronda previa de consultas con los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria.
- Finalizadas las consultas, el Presidente del Parlamento formula una propuesta motivada de candidato/a a la Presidencia de la Junta. Requisito *sine qua non*: El candidato propuesto **debe ser obligatoriamente Diputado/a del Parlamento de Andalucía**.
- **Debate de Investidura**:
- El candidato propuesto presenta ante el Pleno el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara.
- **Primera Votación**:
- Para resultar investido en primera votación, el candidato debe alcanzar la **mayoría absoluta** del Parlamento (al menos **55 votos afirmativos** sobre 109).
- **Segunda Votación y Lapso Temporal**:
- Si no se alcanza dicha mayoría absoluta, la misma propuesta se somete a una segunda votación pasadas **48 horas**.
- En esta segunda votación, la confianza se entiende otorgada si el candidato obtiene **mayoría simple** (mayor número de votos a favor que en contra, computando únicamente los votos válidamente emitidos).
- **Propuestas Sucesivas y Disolución Automática por Bloqueo**:

- En caso de fracasar la segunda votación, se tramitan sucesivas propuestas de investidura con arreglo al mismo procedimiento.
- **Plazo de caducidad automática**: Si transcurren **dos meses** a contar desde la fecha en que se efectuó la primera votación de investidura sin que ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Parlamento, la Cámara queda **disuelta automáticamente**. El Presidente de la Junta en funciones deberá convocar de inmediato nuevas elecciones generales autonómicas.
- **Nombramiento Real y Publicación**:
- Otorgada la confianza parlamentaria, el Presidente del Parlamento lo comunica oficialmente al Rey.
- El **Rey nombra al Presidente de la Junta mediante Real Decreto**, con el refrendo del Presidente del Gobierno de la Nación. Dicho nombramiento se publica en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)** y en el **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**.

3.3. Atribuciones de la Presidencia de la Junta

La **Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (arts. 10 a 14)** sistematiza las competencias presidenciales en tres grandes esferas:

3.3.1. Como Suprema Representación de la Comunidad Autónoma (artículo 10 Ley 6/2006)

- Representar legalmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía en las relaciones institucionales con los órganos del Estado, las demás Comunidades Autónomas y las entidades internacionales.
- **Promulgar en nombre del Rey las Leyes de Andalucía**, así como los Decretos-leyes y Decretos Legislativos, y ordenar su publicación en el BOJA (en un plazo no superior a **15 días** desde su aprobación por el Parlamento) y en el BOE.
- Acordar la **disolución anticipada del Parlamento de Andalucía**, mediante Decreto formalizado previa deliberación del Consejo de Gobierno, fijando la fecha de las nuevas elecciones autonómicas. (Limitaciones: No puede acordar la disolución durante el trámite de una moción de censura ni antes de transcurrido un año desde la anterior disolución).
- Convocar elecciones al Parlamento de Andalucía tras la expiración ordinaria de la legislatura.
- Convocar **consultas populares por vía de referéndum** en el territorio andaluz, en los términos y materias autorizados por el artículo 92 CE y previa autorización preceptiva del Estado.
- Firmar los convenios y acuerdos de cooperación con otras CCAA.

3.3.2. Como Representante Ordinario del Estado en Andalucía (artículo 11 Ley 6/2006)

- Cumplir y hacer cumplir en Andalucía la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y las demás leyes del Estado.
- **Ordenar la publicación en el BOJA del nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)**, acordado previamente por el Consejo General del Poder Judicial.
- Mantener la coordinación regular con la Delegación del Gobierno de la Nación en Andalucía.

3.3.3. Como Jefe del Consejo de Gobierno (artículo 12 Ley 6/2006)

- Definir y fijar las directrices de la política general del Gobierno andaluz y velar por su continuidad y cumplimiento.
- **Nombrar y separar libremente a los Vicepresidentes y a los Consejeros** de la Junta de Andalucía mediante Decreto publicado en el BOJA.
- Establecer y modificar por Decreto el número, la denominación y las competencias sustantivas de las **Consejerías**.

- Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno y de sus Comisiones Delegadas, fijar el orden del día, presidir, suspender y levantar sus sesiones y moderar sus deliberaciones.
- Plantear ante el Parlamento la **cuestión de confianza**, previa deliberación obligatoria del Consejo de Gobierno.
- Coordinar la actuación de las diversas Consejerías y resolver los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre ellas.
- Dictar **Decretos del Presidente**, instrumento reglamentario propio para estructurar orgánicamente la Administración de la Junta.

3.4. Estatuto Personal, Incompatibilidades, Cese y Suplencia

- **Tratamiento y honores**: El titular de la Presidencia de la Junta recibe el tratamiento honorífico de *"Señor/a Presidente/a"* (habiendo quedado suprimido el histórico tratamiento de Excelencia conforme a la simplificación protocolaria autonómica).
- **Régimen de Incompatibilidades (artículo 117.4 EAAnd y artículo 14 Ley 6/2006)**: Dedicación absoluta. Es incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad pública o privada lucrativa, con la única excepción del ejercicio del **mandato parlamentario como Diputado autonómico**.
- **Causas de Cese (artículo 117.4 EAAnd y artículo 12 Ley 6/2006)**:
- Celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía.
- Pérdida de una **cuestión de confianza**.
- Aprobación por el Pleno de una **moción de censura**.
- **Dimisión** formal comunicada por escrito al Presidente del Parlamento.
- **Incapacidad permanente física o psíquica**, que le inhabilite de modo insuperable para el ejercicio del cargo, apreciada motivadamente por acuerdo de las cuatro quintas partes (4/5) del Consejo de Gobierno y ratificada por mayoría absoluta del Parlamento.
- **Fallecimiento**.
- Sentencia penal condenatoria firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
- **Gobierno en Funciones**: En los supuestos de cese por elecciones, dimisión o pérdida de confianza, el Presidente y el Consejo de Gobierno continúan en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Presidente investido, quedando sus competencias circunscritas a la gestión ordinaria del despacho de asuntos públicos.
- **Régimen de Suplencia (artículo 13 Ley 6/2006)**: En supuestos de vacante, ausencia temporal, enfermedad o impedimento reglamentario, la Presidencia es asumida provisionalmente por los **Vicepresidentes**, según su orden de prelación, y, en su defecto, por los **Consejeros** conforme al orden de precedencia establecido por Decreto de estructura del Gobierno.

---

4. EL CONSEJO DE GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

4.1. Naturaleza Jurídica y Potestades Constitucionales

El **artículo 119.1 del EAAnd** define al Consejo de Gobierno como el órgano colegiado que ostenta la **potestad reglamentaria** y ejerce la **función ejecutiva**. Asimismo, le corresponde dirigir la política autonómica y la Administración de la Junta de Andalucía.

Se configura dogmáticamente como un órgano político y administrativo de titularidad colectiva:

- **Órgano constitucional autonómico colegiado**: Sus miembros concurren de forma solidaria en la adopción de las decisiones gubernamentales.

- **Titular de la potestad reglamentaria originaria**: Emite disposiciones normativas generales subordinadas a las leyes (los Decretos del Consejo de Gobierno).
- **Titular de la dirección de la Administración pública andaluza**: Jerárquicamente subordinada al Consejo de Gobierno, que fija sus directrices conforme al principio de legalidad (artículo 103.1 CE).

4.2. Composición y Nombramiento

Conforme al **artículo 119.2 del EAAnd** y al **artículo 23 de la Ley 6/2006**, el Consejo de Gobierno está integrado por:

- El **Presidente de la Junta de Andalucía**, que lo preside.
- Los **Vicepresidentes**, cuya existencia es de carácter potestativo por decisión del Presidente.
- Los **Consejeros o Consejeras**, titulares de los departamentos de la Administración autonómica denominados Consejerías.

Nombramiento y cese: Los miembros del Consejo de Gobierno son nombrados y separados libremente por el Presidente de la Junta mediante **Decreto**, surtiendo plenos efectos desde su publicación en el BOJA. A diferencia de la Presidencia de la Junta, los Consejeros **no necesitan ostentar la condición de Diputados del Parlamento de Andalucía**.

4.3. Funciones y Atribuciones del Consejo de Gobierno

La **Ley 6/2006 (artículos 26 y 27)** atribuye al Consejo de Gobierno un elenco tasado de funciones cardinales:

4.3.1. Funciones de Dirección Política y Normativa

- **Iniciativa legislativa**: Elaboración, debate y aprobación de los **Proyectos de Ley** y su posterior remisión a la Mesa del Parlamento para su tramitación asamblearia (artículo 107 EAAnd).
- **Aprobación de Decretos Legislativos (artículo 109 EAAnd)**: Dictar normas con rango de ley formal previa delegación expresa del Parlamento (bien mediante Ley de Bases para textos articulados, bien mediante Ley ordinaria para refundir textos legales).
- **Aprobación de Decretos-leyes (artículo 110 EAAnd)**: En casos de **extraordinaria y urgente necesidad**, el Consejo de Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley.
- *Materias vedadas*: No pueden afectar a los derechos reconocidos en el Estatuto, al régimen electoral, a las instituciones de la Junta, ni a la reforma del Estatuto.
- *Convalidación*: Deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad en el Parlamento en el plazo improrrogable de **30 días naturales** siguientes a su promulgación.
- **Potestad Reglamentaria**: Aprobar los reglamentos generales de desarrollo de las leyes autonómicas y de la legislación básica estatal bajo la forma de **Decretos del Consejo de Gobierno**.

4.3.2. Funciones Presupuestarias y de Planificación

- Elaborar y aprobar anualmente el **Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía**, remitiéndolo al Parlamento antes del último trimestre del año.
- Aprobar los Planes Generales de Actuación y los Programas Económicos Plurianuales de la Junta de Andalucía.
- Autorizar la celebración de contratos administrativos y subvenciones públicas cuya cuantía económica exceda del límite reservado legalmente a los Consejeros individuales (conforme fije la Ley del Presupuesto anual).

4.3.3. Funciones de Defensa Jurídica e Institucional

- Acordar la interposición de **recursos de inconstitucionalidad** y el planteamiento de **conflictos de competencia** ante el Tribunal Constitucional frente a leyes o actos del Estado o de otras CCAA.

- Autorizar el ejercicio de acciones procesales ante cualquier orden jurisdiccional en defensa de los intereses generales de la Junta.
- Conceder honores y distinciones oficiales de la Comunidad Autónoma (tales como las Medallas de Andalucía y el título de Hijo Predilecto).

4.4. Funcionamiento Interno y Órganos de Apoyo

4.4.1. Régimen de Sesiones y Adopción de Acuerdos

- **Periodicidad de las reuniones**: El Consejo de Gobierno se reúne con carácter ordinario periódicamente (establecido por costumbre arraigada todos los **martes** de cada semana en el Palacio de San Telmo en Sevilla).
- **Convocatoria y orden del día**: Corresponde al Presidente fijar el orden del día y ordenar la convocatoria formal, asistido por el Consejero que ostente las funciones de Secretaría.
- **Carácter Secreto de las Deliberaciones (artículo 29 Ley 6/2006)**: Las deliberaciones del Consejo de Gobierno tienen **carácter estrictamente secreto**. Los asistentes están obligados a guardar secreto formal sobre las opiniones manifestadas y los documentos presentados en el transcurso de las reuniones, incluso tras haber cesado en sus cargos. Las actas del Consejo reflejan exclusivamente los acuerdos formales alcanzados y no las opiniones individuales.
- **Forma de los actos del Consejo de Gobierno**:
- **Decreto**: Revisten esta forma las disposiciones normativas de carácter general emanadas del Consejo y los actos de nombramiento o separación de altos cargos. Llevan la firma conjunta del Presidente de la Junta y del Consejero proponente.
- **Acuerdo**: Revisten esta forma las decisiones de trámite, aprobaciones de planes, autorizaciones presupuestarias y resoluciones que no adopten forma de Decreto.

4.4.2. Estructura de Apoyo y Preparación

- **La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras (artículo 34 Ley 6/2006)**:
- Órgano colegiado de preparación técnica obligatoria de todos los asuntos que vayan a ser sometidos a la deliberación del Consejo de Gobierno.
- Integrada por los titulares de las Viceconsejerías de todos los departamentos, bajo la presidencia del titular de la **Consejería de la Presidencia**.
- Ningún asunto puede someterse a la decisión del Consejo de Gobierno sin haber sido previamente examinado e informado por la Comisión General de Viceconsejeros (salvo supuestos de urgencia insoslayable declarada expresamente por el Presidente).
- **Las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno (artículo 33 Ley 6/2006)**:
- Órganos colegiados de composición reducida, creados por Decreto del Consejo de Gobierno para coordinar la acción de varias Consejerías en materias específicas transversales (ej. Comisión Delegada para Asuntos Económicos).
- **El Secretariado del Gobierno (artículo 36 Ley 6/2006)**:
- Órgano técnico y administrativo adscrito a la Consejería de la Presidencia, responsable de la preparación material de las convocatorias, distribución de expedientes, redacción y custodia de las actas de sesiones y remisión de los acuerdos al BOJA para su publicación oficial.

4.5. Relaciones de Control y Exigencia de Responsabilidad Política

El Estatuto de Autonomía de 2007 consagra en sus **artículos 124 a 127** las reglas de la responsabilidad política parlamentaria del ejecutivo:

4.5.1. Responsabilidad Solidaria

El Consejo de Gobierno responde **solidariamente** de su gestión política ante el Parlamento de Andalucía, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión al frente de su propio departamento (artículo 124 EAAnd).

4.5.2. La Cuestión de Confianza (Artículo 125 EAAnd)

- **Iniciativa**: Corresponde al **Presidente de la Junta**, previa deliberación preceptiva del Consejo de Gobierno.
- **Objeto**: El Presidente puede plantear la cuestión sobre su **programa de gobierno** o sobre una **declaración de política general**.
- **Mayoría exigida para el otorgamiento**: La confianza se entiende otorgada si vota a favor la **mayoría simple** de los votos emitidos por los Diputados presentes.
- **Consecuencias jurídicas**: Si el Parlamento deniega la confianza, el Presidente de la Junta debe presentar formal e inmediatamente su **dimisión** ante el Presidente del Parlamento. A continuación, se abre el proceso reglado de elección e investidura del artículo 118 del EAAnd.

4.5.3. La Moción de Censura (Artículo 126 EAAnd)

- **Naturaleza constructiva**: El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno mediante la adopción de una moción de censura, la cual debe incluir preceptivamente a un **candidato o candidata a la Presidencia de la Junta**.
- **Requisitos de firma e iniciativa**: Debe ser propuesta y firmada por, al menos, la **cuarta parte (1/4)** de los miembros del Parlamento de Andalucía (es decir, un mínimo estricto de **28 Diputados** sobre el total de 109).
- **Período de enfriamiento y mociones alternativas**:
- La moción de censura **no podrá ser votada hasta transcurridos 5 días** desde su presentación oficial en el Registro de la Cámara.
- Durante los **dos primeros días** de dicho plazo de cinco días, pueden presentarse mociones de censura alternativas con sus propios candidatos.
- **Mayoría exigida para la aprobación**: Requiere necesariamente el voto favorable de la **mayoría absoluta** de los miembros del Parlamento de Andalucía (al menos **55 votos afirmativos**).
- **Efectos jurídicos**:
- *Si se aprueba*: El Consejo de Gobierno en pleno cesa de inmediato. El candidato incluido en la moción vencedora se entiende automáticamente investido de la confianza de la Cámara y el Rey lo nombra Presidente de la Junta.
- *Si se rechaza*: Sus signatarios **no podrán presentar otra moción de censura durante el mismo período ordinario de sesiones**.

Parámetro Comparativo	Cuestión de Confianza (Art. 125 EAAnd)	Moción de Censura (Art. 126 EAAnd)
Iniciativa	Presidente de la Junta (previa deliberación del Consejo)	Al menos 1/4 de los Diputados (28 diputados de 109)
Objeto	Programa o declaración de política general	Derribar al Gobierno invistiendo a un candidato alternativo
Naturaleza	Instrumento de reafirmación presidencial	Instrumento de censura constructiva con candidato expreso
Plazo de enfriamiento	No regulado en Estatuto (según Reglamento)	Obligatorio: Votación tras 5 días (alternativas en 2 días)
Mayoría de aprobación	**Mayoría simple** de votos emitidos	**Mayoría absoluta** de la Cámara (55 diputados)
Efecto de la denegación	El Presidente presenta su dimisión formal	Los firmantes no pueden reiterarla en el mismo período
Efecto del triunfo	Continúa el Gobierno con mandato reforzado	Cese del Gobierno y nombramiento automático del candidato

5. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

El entramado orgánico e institucional de la Junta de Andalucía analizado en este tema despliega una incidencia operativa inmediata sobre el ejercicio profesional de la Educación Social en el ámbito local:

- **La producción legislativa del Parlamento**: Las leyes sustantivas que definen los derechos subjetivos de los usuarios y las competencias técnicas del Educador/a Social en Utrera emanan de la potestad legislativa de la Cámara andaluza. Ejemplos determinantes son la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**, la **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, y la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**.
- **La potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno**: Las normas que organizan los equipos técnicos y fijan los protocolos de actuación en los Servicios Sociales Comunitarios adoptan la forma de Decretos del Consejo de Gobierno. Entre ellos destacan el **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección (ETF); el **Decreto 48/2025, de 4 de marzo**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales; y el **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**, que regula el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA).
- **Las directrices presidenciales y departamentales**: La estructura de Consejerías fijada por Decreto del Presidente determina cuál es el departamento competente en materias sociales (actualmente la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad), de la cual dimanan las Órdenes de subvenciones y transferencias finalistas que financian las plazas de Técnico/a Medio de Educación Social en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32).

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Norma básica reguladora**: Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Título IV, arts. 99 a 139).
- **Instituciones nucleares de la Junta de Andalucía (art. 99.1 EAAnd)**: El Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.
- **Sede oficial de las tres instituciones básicas (art. 4.1 EAAnd)**: La ciudad de **Sevilla**.
- **Sede del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo Consultivo (arts. 4.2 y 143 EAAnd)**: La ciudad de **Granada**.
- **Número estatutario de Diputados (art. 101.1 EAAnd)**: Un mínimo de **109 Diputados**.
- **Número legal definitivo de Diputados (art. 17 Ley 1/1986 Electoral)**: Exactamente **109 Diputados**.
- **Cuota fija interprovincial de escaños (art. 17 Ley 1/1986)**: **8 diputados fijos** por cada provincia (total inicial de 64).
- **Escaños variables proporcionales a la población (art. 17 Ley 1/1986)**: **45 diputados**.
- **Límite estatutario de equilibrio interprovincial (art. 101.2 EAAnd)**: Ninguna provincia podrá tener un número de diputados que supere al **doble** de otra.

10. **Barrera electoral mínima provincial (art. 18 Ley 1/1986)**: El **3%** de los votos válidos emitidos en la circunscripción provincial.

11. **Prerrogativas parlamentarias (art. 101.3 EAAnd)**: Inviolabilidad (votos y opiniones, vitalicia), Inmunidad (no detención salvo flagrante delito) y Aforamiento (Sala de lo Civil y Penal del **TSJA** en Andalucía; Sala de lo Penal del **Tribunal Supremo** fuera de la Comunidad).

12. **Períodos ordinarios de sesiones (art. 103.1 EAAnd)**: Dos períodos: **septiembre a diciembre** y **febrero a junio**.

13. **Composición oficial de la Mesa del Parlamento (art. 26 Reglamento)**: 7 miembros: Presidente, **3 Vicepresidentes** y **3 Secretarios**.

14. **Mínimo de diputados para formar Grupo Parlamentario**: **5 Diputados** (en defecto, Grupo Mixto).

15. **Condición inexcusable del candidato a la Presidencia de la Junta (art. 118.2 EAAnd)**: Debe ser obligatoriamente **Diputado/a electo del Parlamento de Andalucía**.

16. **Mayorías de investidura presidencial (art. 118.3 y 118.4 EAAnd)**: 1ª votación: **Mayoría absoluta** (55 votos). 2ª votación: **Mayoría simple**, celebrada exactamente **48 horas después**.

17. **Plazo de disolución automática por investidura fallida (art. 118.5 EAAnd)**: **Dos meses** a contar desde la primera votación de investidura.

18. **Plazo de promulgación presidencial de leyes autonómicas**: **15 días** desde su aprobación parlamentaria, para ordenar su publicación en BOJA y BOE.

19. **Deliberaciones del Consejo de Gobierno (art. 29 Ley 6/2006)**: Carácter **estrictamente secreto**.

20. **Requisitos de la Moción de Censura (art. 126 EAAnd)**: Propuesta por al menos **1/4 de los Diputados** (28 de 109); período de enfriamiento de **5 días** (mociones alternativas en los 2 primeros días); aprobada por **mayoría absoluta** (55 votos).

21. **Quórum de aprobación de la Cuestión de Confianza (art. 125 EAAnd)**: **Mayoría simple** de votos emitidos.

22. **Plazo de convalidación de Decretos-leyes por el Parlamento (art. 110.2 EAAnd)**: **30 días naturales** desde su promulgación.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (TÍTULO IV EAAnd)
│
├── 1. EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Arts. 100 - 116 EAAnd)
│   ├── Sede: Sevilla (Hospital de las Cinco Llagas).
│   ├── Composición: 109 Diputados (8 fijos/provincia = 64 + 45 proporcionales).
│   ├── Elección: Sufragio universal, listas cerradas/bloqueadas, fórmula D'Hondt, barrera 3%.
│   ├── Prerrogativas: Inviolabilidad (vitalicia) | Inmunidad (flagrante delito) | Aforamiento (TSJA/TS).
│   ├── Períodos de sesiones: Septiembre-Diciembre y Febrero-Junio.
│   ├── Órganos rectores: Presidencia, Mesa (Presidente + 3 Vicepresidentes + 3 Secretarios), Junta
Portavoces.
│   └── Órganos funcionales: Pleno, Comisiones (Permanentes y No Permanentes) y Diputación Permanente.
│
├── 2. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA (Arts. 117 - 118 EAAnd; Ley 6/2006)
│   ├── Triple condición: Suprema representación de la CCAA | Ordinaria del Estado | Dirección del Gobierno.
│   ├── Requisito personal: Obligatoriamente Diputado/a del Parlamento.
│   ├── Investidura:
│   │   ├── 1ª Votación: Mayoría Absoluta (≥ 55 votos).
│   │   ├── 2ª Votación (a las 48 horas): Mayoría Simple.
│   │   └── Plazo límite: 2 meses desde 1ª votación -> Disolución automática y elecciones.
│   ├── Nombramiento: Por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
│   └── Facultades clave: Nombra/separa Consejeros, disuelve Parlamento, promulga leyes (15 días).
│
└── 3. EL CONSEJO DE GOBIERNO (Arts. 119 - 123 EAAnd; Ley 6/2006)
    ├── Naturaleza: Órgano colegiado, potestad reglamentaria general, función ejecutiva.
    ├── Composición: Presidente, Vicepresidentes (potestativos) y Consejeros (no necesitan ser Diputados).
    ├── Funcionamiento: Sesiones semanales (martes), deliberaciones SECRETAS, Decretos y Acuerdos.
    ├── Órgano preparatorio: Comisión General de Viceconsejeros (presidida por Consejería de la Presidencia).
    └── Relaciones de Control:
        ├── Cuestión de Confianza: Planteada por Presidente; se aprueba por MAYORÍA SIMPLE.
        └── Moción de Censura: Constructiva; firma 1/4 (28 dip.); espera 5 días; aprueba MAYORÍA ABSOLUTA.
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Afirmar que para ser Consejero o Consejera del Consejo de Gobierno es requisito indispensable ser Diputado/a del Parlamento de Andalucía.

Clave Jurídica: Es un error frecuente por asimilación con el Presidente. El **Presidente de la Junta debe ser obligatoriamente miembro del Parlamento** (artículo 118.2 EAAnd), pero los **Consejeros y Vicepresidentes no tienen que ser parlamentarios** (pueden ser designados libremente entre ciudadanos que no ostenten escaño).

- **Trampa**: Preguntar por la mayoría exigida para que prospere una cuestión de confianza y responder mayoría absoluta.

Clave Jurídica: La cuestión de confianza la gana el Presidente con **mayoría simple** (más votos a favor que en contra, artículo 125 EAAnd). Es la **moción de censura** la que requiere preceptivamente **mayoría absoluta** de los miembros del Parlamento (artículo 126.3 EAAnd).

- **Trampa**: Sostener que la barrera electoral en las elecciones autonómicas andaluzas es del 5% como en las elecciones locales.

Clave Jurídica: Conforme al artículo 18 de la Ley 1/1986 Electoral de Andalucía, la barrera electoral mínima autonómica es del **3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción provincial**, y no del 5% (que

rige en comicios municipales según la LOREG).

- **Trampa**: Creer que el fuero procesal de los Diputados andaluces corresponde en todo caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Clave Jurídica: Por presuntos delitos cometidos en el **territorio de la Comunidad Autónoma**, el órgano judicial competente es la Sala de lo Civil y Penal del **Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)**. Solo corresponde a la Sala de lo Penal del **Tribunal Supremo** cuando los hechos delictivos se imputen fuera de Andalucía (artículo 101.3 EAAnd).

- **Trampa**: Afirmar que el Presidente de la Junta puede nombrar a los Consejeros sin necesidad de publicar el Decreto en el BOJA.

Clave Jurídica: El nombramiento y separación de miembros del Consejo de Gobierno adopta preceptivamente la forma de **Decreto de la Presidencia** y no despliega efectos jurídicos frente a terceros hasta su **publicación oficial en el BOJA** (artículo 12.1.b de la Ley 6/2006).

- **Trampa**: Indicar que la Mesa del Parlamento está formada por 5 miembros o por representantes de todos los partidos con escaño.

Clave Jurídica: La Mesa del Parlamento está compuesta formalmente por **7 miembros**: la Presidencia, **3 Vicepresidencias** y **3 Secretarías** (artículo 26 del Reglamento del Parlamento). No todos los grupos parlamentarios tienen garantizado un puesto en la Mesa si no alcanzan los votos necesarios en la sesión constitutiva.

- **Trampa**: Confundir el plazo de disolución automática del Parlamento en caso de investidura fallida con el plazo general de convocatoria electoral.

Clave Jurídica: El plazo de disolución automática por bloqueo de investidura es de **dos meses a contar desde la primera votación de investidura** (artículo 118.5 EAAnd), exactamente igual que en el modelo estatal del artículo 99.5 CE.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el ejercicio de las funciones del puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la comprensión de la organización institucional de la Junta de Andalucía adquiere una proyección operativa directa:

- **Trazabilidad jerárquica de los expedientes**: El Educador/a Social fundamenta sus informes socioeducativos, propuestas de intervención familiar y valoraciones de riesgo en disposiciones normativas aprobadas por estas instituciones. Cuando se interviene ante un caso grave de absentismo escolar coordinado con la Comisión Municipal de Absentismo de Utrera o se remite un caso de desprotección al Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), la legitimación técnica emana de Leyes aprobadas por el **Parlamento de Andalucía** (Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia; Ley 9/2016 de Servicios Sociales) y de Decretos aprobados por el **Consejo de Gobierno** (Decreto 100/2022 de ETF; Decreto 210/2018 SIMIA).
- **Relaciones interadministrativas y convenios**: Los programas socioeducativos en barriadas vulnerables de Utrera (como El Tinte o VPO periféricas) no dependen de decisiones discrecionales, sino de Acuerdos del Consejo de Gobierno que autorizan transferencias y convenios de colaboración con las Corporaciones Locales. El Técnico/a de Educación Social actúa como el operador final sobre el terreno de las políticas públicas diseñadas y presupuestadas por la Junta de Andalucía.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 2, 148, 149, 151 y 152 (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
- *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo*, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: Título IV "Las Instituciones de la Junta de Andalucía", artículos 99 a 139 (BOE nº 68, de 20 de marzo de 2007).
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 1/1986, de 2 de enero*, Electoral de Andalucía: Artículos 17 y 18 sobre composición del Parlamento y circunscripciones (BOJA nº 6, de 21 de enero de 1986).
- *Reglamento del Parlamento de Andalucía*, aprobado el 18 de abril de 1995 (Texto consolidado con reformas en BOJA y web oficial del Parlamento).
- *Ley 6/2006, de 24 de octubre*, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 215, de 7 de noviembre de 2006).
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre*, de Servicios Sociales de Andalucía (BOJA nº 249, de 30 de diciembre de 2016).
- **Portales Oficiales**:
- Parlamento de Andalucía: www.parlamentodeandalucia.es (Composición de órganos, Diario de Sesiones y tramitación legislativa).
- Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es (Estructura de Consejerías, Acuerdos del Consejo de Gobierno y portal de Transparencia).